

第二款规定的提示义务。保险人对保险合同中有有关免除保险人责任条款的概念、内容及其法律后果以书面或者口头形式向投保人作出常人能够理解的解释说明的，人民法院应当认定保险人履行了保险法第十七条第二款规定的明确说明义务。”本案中，“发生保险事故时，需提供县级及以上安全生产监督管理部门出具的事事故证明或事故鉴定书、赔偿责任认定文件”的约定虽然明确了免除责任的事项，但该约定实质上加重了投保人的义务、免除了保险公司的赔偿责任，保险公司应履行提示及明确说明义务。首先，该特别约定条款已经用加粗字体标明；其次，江西某工程公司已在投保单上盖章确认、在投保人声明处签字确认；最后，江西某工程公司作为一家专业从事矿山工程、房屋建筑工程等的工程企业，拥有相关保险专业知识人员，案涉安全生产责任保险属于强制性保险，理应对相关法律规范、保险条款进行了解学习。综上，结合投保人盖章确认的事实和投保过程中的微信聊天记录，应视为保险公司已尽提示、明确说明义务。但需注意的是，如果符合生产安全事故特征的小规模事故，因客观因素或不可归责于投保人一方的原因无法取得县级及以上安全生产监督管理部门出具的相关证明或文件的，则人民法院必须秉持公平原则，结合保险公司提示、说明方式、保险费用、事故大小、伤亡情况等情况，综合认定如“发生保险事故时，需提供县级及以上安全生产监督管理部门出具的事事故证明或事故鉴定书、赔偿责任认定文件”等约定条款的法律效力。

三、生产安全事故的认定与辨析

案涉《某保险公司安全生产责任保险(B) 条款》第六条“在保险期间内，被保险人在保险单载明的场所内从事生产、经营等活动的过程中，因发生生产安全事故，导致从业人员人身伤亡，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿”明确约定了赔偿范围限于“生产安全事故”，那么司法实践中，如何认定、辨析某一事故是否属于“生产安全事故”成为关键。

根据《安全生产责任保险实施办法》第二条之规定，安全生产责任保险仅限于赔偿生产经营单位发生的生产安全事故造成的人员伤亡、经济损失等。依

照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条的规定，生产安全事故指的是生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。笔者认为，生产安全事故的认定主要从三个方面进行考量：(1)事故来源是生产经营活动。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产经营活动的范围应既包括合法的生产经营活动，也包括违法违规的生产经营活动。(2)事故主体是生产经营单位。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位是指从事生产活动或者经营活动的基本单元，既包括企业法人，也包括不具有企业法人资格的经营单位、个人合伙组织、个体工商户和自然人等其他生产经营主体。(3)事故发生存在人为过错。过错追责原则是现代法治精神的基石，一般只有存在过错，才能被追责。只有在安全生产的负责人存在过错时才会被认定为生产安全事故。而侵权责任法上的过错，包含故意和过失，此处的过失一般是指疏忽大意或者过于自信的过失。

生产安全事故与自然灾害等意外事件的区分。一般来说，如果属于不能预见或者不可抗拒的自然灾害(包括洪水、泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸和龙卷风等)直接造成的事故，属于自然事故。如果属于能够预见或者能够防范可能发生的自然灾害的情况下，因生产经营单位防范救援措施不力，由自然灾害引发造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，那么属于生产安全事故。

具体到本案，受害人王某甲在矿下作业时因自身突发疾病死亡，该“事故”是否属于生产安全事故，应该根据前文所述要素进行分析、认定。首先，该事故发生在王某甲从事矿下作业过程中，属于江西某工程公司的生产经营活动发生的造成人员伤亡的“事故”。其次，经事故调查发现，该“事故”发生的唯一原因是王某甲自身突发疾病，虽然是在从事劳作过程中突发疾病，但王某甲的死亡结果并非生产经营活动导致，而是自身疾病。再次，生产经营单位或其相关责任人员不存在过错行为，王某甲作业时，江西某工程公司的工作人员履行了相应的安全生产监督、管理职责，公司落实了企业主体责任，严格执行了各项安全措施和制度，同时也没有证据可以证明王某甲的死亡结果与公司相关责任人员的监管行为存在因果关系。最后，受害人王某甲突发疾病死

